

ライドシェアの 行政法

駒澤大学准教授
高田実宗
TAKADA Sanemune

元カレの名前はユキチ。サタデーナイトに役立つ存在だった。ディスコ帰りのギロップンでは、シータクが捕まらない。万札みせてシータク止める。それがバブルだ。就職戦線異状なし。

はじめに

その需要に対して、供給が足りないわけだから、タクシーが捕まりにくいという状況が生じる。したがって、その供給を増やせば、こうした課題は解決するはずである。もっとも、タクシーの界限には、行政法上の足枷があって、それを柔軟に増やすことはできない。そこで、注目されているのがライドシェアであり、わが国で令和6年4月に解禁されたのが「日本版ライドシェア」である。この「日本版ライドシェア」によって、都市部のタクシー不足を補う。それが政治の目論見である¹⁾。

他方、人口減少が進む地方では、鉄道やバスの減便・廃止によって、交通空白地が生じている。車の運転ができない人は、タクシーを頼りにする。もっとも、需要が少なければ、タク

シーの経営は成り立たないため、そもそもタクシーが殆ど営業していない地域もある。ここにもタクシーを呼びにくいという状況が存在し、ライドシェアの出番がある。こうしたライドシェアは「公共ライドシェア」と呼ばれ、「日本版ライドシェア」が解禁される以前から認められてきた。

ところで、そもそもライドシェアとは何か²⁾。その用語の定義は曖昧であり³⁾、条文上に「ライドシェア」という文言は見当たらない。海外におけるライドシェアは、その形態が様でなく、それは幅広い意味を有する⁴⁾が、わが国で認められるようになった有償のライドシェアは、道路運送法78条2号に基づく場合と同法78条3号に基づく場合に限られる⁵⁾。とにかく、自動車を用いたヒトの運送には、適法な形態と違法な形態とがあり、わが国では認められていない違法なライドシェアも存在する。

巷では、道路運送法78条2号に基づく場合を「公共ライドシェア」、同法78条3号に基づく場合を「日本版ライドシェア」と呼んでいるが、どちらも法律上の名称ではない。ライドシェアの更なる推進には賛否両論が唱えられており、どちらかの見解に本稿が立つわけではないものの、「ライドシェア」という語が持つイメージが、その議論の本質に対する理解を妨げているようにすら思われる。カタカナ言葉に御用心。

以下、関連する行政法ネタを織り交ぜながら、タクシーに対する規制を取り上げた(Ⅱ)後、わが国のライドシェア事情を紹介する(Ⅲ)。無味乾燥な行政法も、実社会における政治経済の動向と深く結び付いており、ライドシェアという具体例を素材に眺めれば、その色彩の豊かさが目に映るはずだ。

Ⅱ タクシーに対する規制

1. タクシー事業に対する規制

タクシー事業など一般旅客自動車運送事業⁶⁾

1) デジタル行財政改革会議決定「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」(2023年12月20日)。

2) さしあたり、山上俊行「ライドシェアとは何か?」国土交通政策研究所報65号(2017年)2頁以下。

3) 山口優人「ライドシェアをめぐる論点——諸外国の制度比較を中心に」調査と情報1268号(2024年)2頁。

4) 谷口博文「ライドシェアをめぐる法制度の現状と今後の課題」国際交通安全学会誌49巻2号(2024年)184頁。

5) 西尾麻由美=遠峰令「ライドシェアをめぐる動向」国土交通 TOPICS 21号(2025年)108頁。

を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を得なければならない（道運4条1項）、原則として、自家用車による有償での運送は禁止されている（道運78条）。ちなみに、最高裁判所は、白タク営業事件で、こうした道路運送法上の規制が憲法22条1項に違反しないと、その合憲性を認めている⁷⁾。

脱線：ナンバーいろいろ

どんな色が好き？ 白、緑、黄、黒、青。自動車のナンバープレートを見てほしい。自家用の普通自動車は白、事業用の普通自動車は緑、自家用の軽自動車は黄、事業用の軽自動車は黒、そして外交官の自動車は青のナンバープレートを付けている。道路運送法上の許可を得た普通自動車は緑のナンバープレートを付けている一方、そうでない普通自動車は白のナンバープレートを付けているため、無許可の違法なタクシーを白タクと呼んでいる。ちなみに、原動機付自転車のナンバープレートには、白、黄、桃、水色があり、これは地方税法に基づく軽自動車税が関係しており、正式名称を課税標識という。二輪か三輪以上か、エンジンの総排気量またはモーターの定格出力の大きさによって、その色は異なる⁸⁾。

無許可でタクシー事業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられ、両者が併科されることもある（道運96条1号）。自家用車による有償運送をした者は、1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金に処せられ、両者が併科されることもある（道運97条1号）。このように、違法な白タクには罰則が設けられており、そうした行政刑罰によって、その実効性を確保しようとしているわけである。

6) 一般旅客自動車運送事業には、④乗合旅客を運送する一般乗合旅客自動車運送事業、⑤一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般貸切旅客自動車運送事業、⑥一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般乗用旅客自動車運送事業がある（道運3条1号）。たとえば、路線バスや高速バスは一般乗合旅客自動車運送事業に該当する一方、観光バスは一般貸切旅客自動車運送事業に該当する。通常のタクシーは、乗客の数に関係なく運賃が定まり、その乗車定員は11人未満であるから、一般乗用旅客

脱線：白タクの運賃

白タクは道路運送法に反する違法なタクシーであり、刑事罰の対象である。では、白タクに乗った場合の運賃は支払う必要があるのか。白タクは道路運送法に反し違法ではあるものの、その運送契約が必ずしも無効になるというわけではない。道路運送法の規定は取締規定であり、それに違反しても運送契約の効力には影響を与えない⁹⁾。ただし、その違反行為が公序良俗に反する場合、運送契約は民法90条に基づき無効となる。したがって、白タクが公序良俗に反する場合でない限り、運送契約は有効であるから、その運賃は支払う必要がある。

タクシーの需要に対し、その供給が不均衡とならない場合に限って、タクシー事業への新規参入は認められていたが、平成12年の道路運送法改正¹⁰⁾により、平成14年から免許制が許可制へと改められ、そうした需給調整の規制は廃止された（道運6条）。かつ、既存の事業者がタクシーの台数を増やす場合、それは認可制であったが、事前届出制へと改められた（道運15条3項）。これが規制緩和であり、政治により主導された。

脱線：規制緩和と赤字路線

道路運送法の改正に先立ち、鉄道事業法は、平成11年の改正¹¹⁾で、鉄道事業への新規参入について、免許制から需給調整規制のない許可制へと変更する一方、その退出規制を許可制から事前届出制へと改めた。道路運送法も、平成12年の改正で、バス事業やタクシー事業の退出規制を許可制から届出制へと改めた。こうした規制緩和によって、交通事業への参入および退出が各事業者の判断に委ねられたため、法律上は、赤字路線の廃止が従来

自動車運送事業に該当する。

7) 最大判昭和38・12・4刑集17巻12号2434頁。その評釈として、さしあたり、安念潤司「判批」憲法判例百選I〔第7版〕（2019年）194頁。

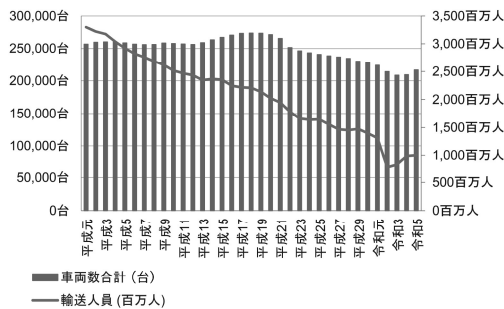
8) 高田実宗「交通バリアフリーの主役になる乗り物と法的課題」駒澤法学25巻2-3-4号（2026年）124頁。

9) 取締規定と効力規定の区別について、興津征雄『行政法I』（新世社、2023年）96頁。

10) 平成12年法律第86号。

11) 平成11年法律第49号。

図1 車両数合計と輸送人員



出典:国土交通省ホームページ「数字でみる自動車2025 ハイヤー・タクシーの車両数及び輸送人員」(<https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001894856.pdf>) (最終閲覧2026年2月18日)をもとに筆者作成。

よりも容易となった¹²⁾。路線バスが撤退すると交通空白地が生じ、そこで自治体が運行ようになった代替バスが「公共ライドシェア」へと繋がっていく¹³⁾。

その需要が減退した場合、供給を減らして調整するのが市場判断の通例であるように思われるが、タクシーの場合は異なる事態が生じた。すなわち、上記の規制緩和後、タクシーの需要が停滞もしくは減少傾向であったにもかかわらず、タクシーの台数は増加した。1台当たりの収益が減少する既存の事業者は、その増車によって事業全体の売り上げ確保を狙ったわけである。歩合制が主流のタクシー業界において、その供給過剰は、同じ時間で1台あたりが稼ぐ収益の低下を招き、それが運転手の賃金低下を招くとともに、長時間労働を誘発し、安全性への懸念が問題となった¹⁴⁾。

そこで、リーマンショック後の平成21年に道路運送法の特例を定める特別措置法(以下、特措法)¹⁵⁾が制定され、平成25年の議員立法による改正¹⁶⁾を経て、都市部では次のような需

12) 高田実宗『交通行政の計画法理論』(信山社、2026年)256頁。

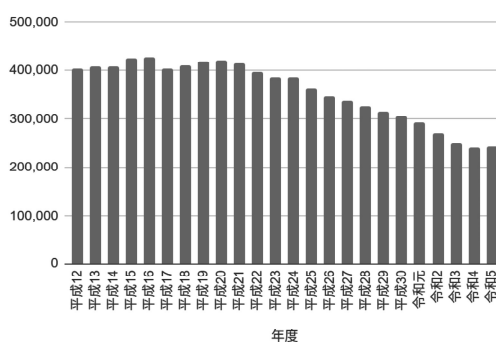
13) 谷口・前掲注4)185頁。

14) タクシー市場での自由競争が機能しないことにつき、太田和博「タクシー・サービスの変遷と展望——ライドシェア登場の含意」国際交通安全学会誌49巻2号(2024年)166頁。

15) 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)。

16) 平成25年法律第83号。

図2 タクシー運転者数の推移



出典:国土交通省ホームページ「数字でみる自動車2025 タクシー事業の運転者数の推移」(<https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001894858.pdf>) (最終閲覧2026年2月18日)をもとに筆者作成。

給調整の規制が行われている¹⁷⁾。すなわち、現行の特措法¹⁸⁾は、タクシー事業が供給過剰であると認められる地域を特定地域に指定し(特措法3条1項)、新規参入および増車を禁止する(特措法14条の2・14条の3)。供給過剰になるおそれがあると認められる地域は、準特定地域に指定され(特措法3条の2第1項)、その新規参入は許可制であるが、増車は認可制とする(特措法15条1項)。そして、新規参入によってタクシー事業が供給過剰となる場合、それは許可されず(特措法14条の4第1項)、増車によって供給過剰となる場合、その認可はなされない(特措法15条の2第1項)。

ところで、以上のような供給過剰に対する抑制策¹⁹⁾および高齢化に伴う退職もあって、タクシーの運転手は減少し、さらに、コロナ禍における需要の減退に伴い、その歩合制の賃金が低下したため、タクシー運転手からの転退職が一気に進んだ²⁰⁾。他方、コロナ禍の後、訪日外国人を含めた需要が急回復したにもかかわらず、タクシー運転手の数が十分に増えておらず、それが昨今のタクシー不足を招いている。

17) 瓦林康人「議員立法で成立した改正タクシー特措法等の概要について」運輸政策研究17巻2号(2014年)40頁以下。

18) なお、平成25年の改正で「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に改称されている。

19) もっとも、その課題について、友岡史仁「タクシー事業の規制構造と行政裁量」日本法學80巻2号(2014年)481頁。

20) 山越伸浩「タクシー輸送の担い手の確保とその在り方」立法と調査467号(2024年)18頁。

以下、タクシー運転手になるための要件を見てみよう。

2. タクシー運転手になる要件

タクシーの運転手になるためには、第二種免許を取得しなければならない（道交86条1項）。18歳から普通自動車の運転免許を取得することはできる（道交88条1号）が、それは第一種免許の話であって、その運転免許ではタクシーを運転することができない。第二種免許の試験を受験するためには、原則として、21歳以上であり、かつ、通算3年以上の免許保有歴が必要となっている（道交96条5項1号）。このように、第二種免許を取得するためのハードルは、第一種免許を取得する場合よりも高い。

もっとも、道路交通法は、令和2年の改正²¹⁾で、この原則に次のような例外を設けた。すなわち、特別な教習を修了すれば、満19歳以上かつ免許保有歴が通算1年以上でも、第二種免許の試験を受験することができる。こうした規制緩和は、少子化等に伴う運転手不足の深刻化を背景とし、大型免許や中型免許についても、その要件が同様に緩和されている²²⁾。

脱線：ゴールド免許

無事故・無違反を続けると免許証に「優良」との記載がなされ、何年何月何日まで有効という文字の背景が金色になる。これがゴールド免許である。運転免許の新規取得者は、この色がグリーンであり、それが免許の更新後にはブルーとなり、さらに無事故・無違反を続けるとゴールドとなる。もっとも、そもそも運転しなければ必然的に無事故・無違反となるため、ゴールド免許を持っている人の運転が上手とは限らず、ペーパードライバーの免許証はゴールド免許の可能性が高い。ゴールド免許を持っていたとしても、第二種免許を取得していなければ、タクシーの運転手にはなれない。ちなみに、更新時に「優良」の

記載がないブルーの免許証を交付された原告が、ゴールド免許の交付を求めて提起した行政訴訟において、処分性、原告適格、狭義の訴えの利益といった訴訟要件に係る論点が争われたことがある²³⁾。

第二種免許を取得した者は、国土交通大臣による登録を受けると、運転手としてタクシーに乗務することができ（タクシー業務適正化特別措置法3条1項）、この登録を受けるためには、一定の講習を修了しなければならない（同7条1項3号）。さらに、大都市²⁴⁾では、上記の登録を受けるため、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験（同48条1項）に合格する必要がある（同7条1項4号）。

もっとも、従来は、その地理科目の試験に合格することが容易でなく、タクシー運転手になるための大きな関門となっていたようであるが、令和6年の省令改正²⁵⁾により、この地理科目の試験が廃止され、法令、安全および接遇に関する試験のみとなった（タクシー業務適正化特別措置法施行規則39条1項²⁶⁾）。この他、令和6年の省令改正²⁷⁾で、タクシー運転手の初任研修について、その10日間以上とする期間要件が廃止された（旅客自動車運送事業運輸規則36条2項）。このように、タクシー運転手になるための要件が緩和されている。

わが国のライドシェア事情

1. 公共ライドシェア

第二種免許を持たない者は、タクシーの運転手になることはできないが、第一種免許でも自家用車ならば運転できる。自家用車による有償での運送は、原則として、禁止されているが、道路運送法は、平成18年の改正²⁸⁾で、自家用有償旅客運送の制度を設け、その例外を認めるようになった（道運78条2号）。すなわち、国土交通大臣の登録を受けた市町村やNPO法人

21) 令和2年法律第42号。

22) 伊藤和弥「令和2年改正道路交通法（第二種免許等関係）の概要およびその経緯について」交通工学58巻4号（2023年）15頁。

23) 最判平成21・2・27民集63巻2号299頁。

24) 札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡。

25) 令和6年国土交通省令第15号。

26) 西尾＝遠峰・前掲注5)110頁。

27) 令和6年国土交通省令第22号。

28) 平成18年法律第40号。

等²⁹⁾は、自家用車で、交通空白地における地域住民の有償運送および福祉目的の有償運送を行うことができる。

さらに、国家戦略特別区域法は、平成28年の改正³⁰⁾で、特区に限定してではあるものの、その有償運送できる対象を観光旅客にも広げる特例を設けた³¹⁾。そして、その後、道路運送法は、令和2年の改正³²⁾で、観光旅客など来訪者の運送も自家用有償旅客運送制度の対象に含まれることの明文化を図っており³³⁾、全国の交通空白地において、地域住民および来訪者の自家用車による有償運送が可能となっている。

以上の道路運送法78条2号に基づく自家用有償旅客運送の制度が、「公共ライドシェア」と呼ばれる制度であり、第二種免許を持たない者でも、一定の講習を修了していれば、そうした有償での旅客運送をすることができる（道路運送法施行規則51条の16第1項）。もっとも、こうした公共ライドシェアは、その運営主体が市町村やNPO法人等に限定されており、株式会社が参入できないという課題が指摘されてきた³⁴⁾。

そこで、令和5年に通達が改正³⁵⁾され、株式会社の参入も認められるようになり、たとえば、交通空白地の配送業者による旅客運送などが期待されている³⁶⁾。なお、旅客から収受する対価は、実費の範囲内でなければならない（道運79条の8第2項）、令和5年の通達改正³⁷⁾で、その対価の目安がタクシー運賃の概ね半分から約8割に引き上げられた。この他、令和6年の通達³⁸⁾により、需要に応じた対価額の変動が可能となった。このように、公共ライドシェアのバージョンアップが通達に沿って図られてい

る³⁹⁾。

2. 日本版ライドシェア

さて、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合、国土交通大臣の許可を受け、地域または期間を限定すれば、自家用車での有償運送が可能であり（道運78条3号）、この許可を受けて、自家用車を用いた有償の幼稚園バスなどが運行されてきた。国土交通省物流・自動車局長は、令和6年3月29日、各地方運輸局長等宛てに通達⁴⁰⁾を発出し、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して行う有償運送にも、一定の要件を満たせば、上記の許可を与えることとした⁴¹⁾。

こうした道路運送法78条3号に基づく自家用車活用事業が「日本版ライドシェア」と呼ばれる制度であり、令和6年4月から運用が始まっている⁴²⁾。もっとも、その通達が定める許可基準は厳しく、道路運送法4条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者でなければ、道路運送法78条3号に基づく自家用車活用事業の許可は受けられない。つまりは、基本的に、タクシー会社しか、この日本版ライドシェアには参入できない仕組みとなっている。

第一種免許しか持たない者は、タクシーの運転手にはなることができないものの、タクシー会社が管理する自家用車の運転手にはなることができる。第二種免許の取得が必要となるタクシー運転手の不足を背景に、その需要にタクシーの供給が足りていない地域、時期、時間帯

29) ①一般社団法人または一般財団法人、②認可地縁団体、③農業協同組合、④消費生活協同組合、⑤医療法人、⑥社会福祉法人、⑦商工会議所、⑧商工会、⑨労働者協同組合、⑩営利を目的としない法人格を有しない社団（道路運送法施行規則48条）。

30) 平成28年法律第55号。

31) その経緯について、山崎治「ライドシェアを取り巻く状況」レファレンス787号（2016年）120頁以下。

32) 令和2年法律第36号。

33) 山口・前掲注3)10頁。

34) 渡辺昭成「ライドシェアの道路運送法上の問題点」國土館法學50号（2017年）153頁。

35) 令和5年12月28日付物流・自動車局長通達「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」（国自旅第217号）。

36) 西尾＝遠峰・前掲注5)125頁。

37) 令和5年12月28日付物流・自動車局長通達「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」（国自旅第263号）。

38) 令和6年4月26日付物流・自動車局長通達「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」（国自旅第72号）。

39) 詳しくは、西尾＝遠峰・前掲注5)123頁以下。

40) 令和6年3月29日付物流・自動車局長通達「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて」（国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号）。

41) なお、この通達の発出に先立って、令和6年2月9日から3月9日の間、その案を示した意見公募（パブリックコメント）が行政手続法に基づき実施されている。

42) 詳しくは、西尾＝遠峰・前掲注5)115頁以下。

に限って、第一種免許しか持たない者が、タクシー会社が管理する下で、自家用車による有償運送を行う。これが「日本版ライドシェア」の正体であり、その実質はタクシー事業者に対する規制緩和であるともいえよう⁴³⁾。

先に触れた公共ライドシェアのバージョンアップと同じく、日本版ライドシェアの解禁は、法令の改正によって実現したわけではなく、あくまで国土交通省物流・自動車局長が各地方運輸局長等宛てに発出した通達を契機とする⁴⁴⁾。すなわち、日本版ライドシェアについて、どのような場合に道路運送法78条3号の許可が受けられるのかという審査基準を、各地方運輸支局長が通達どおりに定め、それを公示している⁴⁵⁾。

こうした通達は、いわば行政の内部文書であり、通達に沿って行政実務は回っているものの、通達それ自体は国民に対する法的拘束力を持たず、行政法学上、法規命令でなく、行政規則に分類される。こうしたインフォーマルな手段によって法令整備の欠缺を補っているわけだが、行政法学においては、法律による行政の原理が謳われている。しかし、運輸行政の実態を観察すると、そうした通達行政が横行しているわけであり、それは行政法学の建前に抵触する危険を孕む⁴⁶⁾。理想と現実とは異なる。



おわりに

一般人が、自家用車および自身の労働力を活用して運送サービスを提供し、その利用者は、自動車というモノのみならず、運転手というヒトをも共有する。こうしたライドシェアは、シェアリングエコノミー⁴⁷⁾の一種であるが、モノにもヒトにも法律上の規制があり、その規

制緩和が論点となってきた。この議論には賛否両論があって、政治の色が濃い。

わが国において、タクシー事業は許可を得なければ行うことができず、自家用車による有償での旅客運送は違法というのが原則であり、かつ、タクシーの運転手には第二種免許を持つ者しかねない。もっとも、昨今の需要に対する供給の不足を踏まえ、一方では、タクシー運転手になるための要件が緩和され、他方では、限定された要件の下、自家用車による有償運送が可能となっており、その運転手には第二種免許を持たない者もなることができる。先の原則に例外を認める後者が「公共ライドシェア」および「日本版ライドシェア」と呼ばれる制度である。

原則には例外があって、どの程度、その例外を認めるか、白か黒かでは割り切れないグレーなところに行政法の醍醐味があって、しかもグレーには濃淡がある。ライドシェアをめぐる議論は、薄いグレーにするか濃いグレーにするかの綱引き合戦の様相を見せている。ちなみに、自家用車による旅客運送が「無償」であるならば、許可または登録を受けずに可能であり、令和6年の通達⁴⁸⁾によると、社会通念上常識的な範囲での「謝礼」は、運送の対価ではなく、その支払いがあったとしても、「有償」での運送とはならない。ややこしい。

ユキチとの思い出は長い不景気。別れたのは令和6年。日経平均がバブルを超えた。なかなかタクシーも捕まらない。タクシーはアプリで、キャッシュレス⁴⁹⁾。今カレのエイイチ、価値は低下中。どんなに不景気だって恋はインフレーション。

(たかだ・さねむね) ㊦

43) 谷口・前掲注4)186頁。

44) 詳しくは、西尾＝遠峰・前掲注5)123頁以下。

45) この許可権限は国土交通大臣が有するものの、それは各地方運輸局長に委任され(道運88条2項、同施行令4条6項)、さらには各運輸支局長へと再委任されている(道運88条3項、同施行令4条7項)。たとえば、関東運輸局管内の運輸支局長は、令和6年3月29日、その審査基準を公示している。

46) こうした運輸行政の課題について、原田尚彦「運送事業と許認可行政」ジュリ463号(1970年)23頁、友岡・前掲注19)487頁。

47) 道路空間を活用したカーシェアリングについては、高田・前掲注12)189頁以下、いわゆる電動キックボード

のシェアリングサービスについては、高田・前掲注12)211頁以下。

48) 令和6年3月1日付物流・自動車局旅客課長通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」(国自旅第359号)。

49) タクシーアプリの普及に伴って、流し等では空車のタクシーを見つけにくくなっており、スマートフォンを使わない人にとっては、タクシーに乗りづらいと感じる状況が生じている。詳しくは、加藤博和「タクシーは日本で公共交通になれるか?——持続可能な地域社会を支える存在であり続けるために」国際交通安全学会誌49巻2号(2024年)172頁。